



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE VIII CIVILE

In composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Gabriello Erasmo, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado iscritta al n. 3507 del registro generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2009, vertente

TRA

Parte_1 *Parte_2* *Parte_3* e *Pt_4*
[...] assistiti e difesi dagli Avv.ti Antonio Marino e Laura La Rosa, ed elettivamente domiciliati presso suo Studio in Roma, Via delle Acacie n°55

- Attori -

E

Controparte_1 n.q. di erede di *Persona_1* assistita e difesa dall'Avv. Paolo Totarelli ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Tuscolana n° 220.

- Attrice -

CONTRO

Controparte_2 assistito e difeso dall'Avv. Gerardo Russillo ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Roma, Via Cipro n° 77

- Convenuto -

NONCHE' NEI CONFRONTI DI

Controparte_3 *Controparte_4* *Controparte_5* *CP_6*
[...]

- Intimati contumaci -

Oggetto: Scioglimento comunione ereditaria.

Conclusioni delle parti: come in atti.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, i Sigg.ri **Parte_1** **Parte_2** [...] **Parte_3** **Persona_1** e **Parte_4** convenivano in giudizio i Sigg.ri **Controparte_3** **Controparte_2** **Controparte_5** **Controparte_6** e **Controparte_4** per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:

*“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Roma così provvedere: 1) riconoscere il diritto degli attori a conseguire, pro-quota parte ereditaria e ordinaria, l’equivalente in denaro dell’immobile de quo; 2) ordinare la vendita di detto immobile, per procedere alla divisione ereditaria e ordinaria, determinando le operazioni, e per l’effetto ordinare a **Controparte_2** di liberarlo e renderlo disponibile per l’incombente disposto; 3) provvedere successivamente alla ripartizione pro-quota del ricavato della vendita tra gli aventi diritto; 4) accertare se dovuto agli attori un indennizzo per l’utilizzazione esclusiva dell’appartamento de quo da parte di **Controparte_2**, in tal caso condannandolo al pagamento di una indennità di occupazione pari all’importo del canone di locazione, con interessi legali, a far data dal decesso di **Persona_2** o da altra data o di altra maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; 5) accertare la responsabilità di **Controparte_2** per il ritardo e l’onere cagionato con conseguente sua condanna generica ai danni, nonché alla refusione delle spese, competenze ed onorari di lite, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”*

Si costituiva il Sig. **Controparte_2** rassegnando le seguenti conclusioni:

“Piaccia all’On. Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento delle richieste rassegnate,

In via preliminare ed in accoglimento della domanda riconvenzionale:

- accertare e dichiarare che nella massa ereditaria sussiste anche un ulteriore cespite ovvero l’appartamento sito in licenza (RM), alla Via Roma n. 9, composto da 2 vani, censito in Catasto Fabbricati al foglio 0, particella 707, subalterno, categoria A/6.

In via principale:

*- procedere alla divisione dell’intera massa ereditaria provvedendo successivamente alla vendita all’incanto dell’appartamento sito in Licenza (RM), alla Via Roma n. 9 come ripartizione pro-quota del ricavato ed assegnando al sig. **Controparte_2** l’intera proprietà dell’appartamento sito in Roma alla Via Diego Angeli n. 6 con addebito dell’eccedenza,*

In via gradata:

*- e nella malaugurata ipotesi in cui non fosse accertata l’eccepita prescrizione, dichiarare la compensazione della richiesta indennità, con le spese sostenute dal sig. **Controparte_2**, sia per*

gli oneri condominiali che per le migliorie apportate all'appartamento medesimo, la cui cifra potrà determinarsi anche in via equitativa dal Giudice, sino alla concorrenza dell'ammontare richiesto.

In ogni caso:

- condannare gli attori alla refusione delle spese ed onorari di causa, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A., con attribuzione al sottoscritto procuratore che si dichiara sin d'ora antistatario”.

In corso di causa, gli altri chiamati in giudizio non si costituivano e veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio sui seguenti quesiti:

1) Accerti ed esami, attraverso indagini anche nei pubblici registri ed eseguendo l'accesso in loco, il valore di mercato attuale dell'immobile oggetto di causa;

2) Dica il c.t.u. se la suddivisione è operabile e determini eventuali conguagli tra i comunisti;

3) Valuti il c.t.u. il valore locativo accumulatosi dall'occupazione (10/01/2002) ad oggi.

All'udienza del 30/01/2014, il precedente giudicante, a seguito del decesso dei Sigg.ri [...] e

Per_1 e Controparte_3 dichiarava interrotto il processo, che veniva, successivamente, riassunto da parte attrice.

A seguito della predetta riassunzione si costituiva la Sig.ra Controparte_1 n.q. di erede della Sig.ra Persona_1 facendo proprie le domande di parte attrice mentre gli eredi della Sig.ra Controparte_3 rimanevano contumaci.

A seguito della mancata comparizione del c.t.u., chiamato per rendere chiarimenti, lo stesso veniva revocato e veniva nominato un nuovo ausiliario, incaricato del quesito inerente la *determinazione del valore locativo dell'immobile sito in Roma Via Diego Angeli n. 6, dal 1 gennaio 2002 in poi nonché il valore commerciale del medesimo all'attualità”.*

Infine, all'udienza del 18/10/2023 la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.

Nel merito, si rileva quanto segue.

1. In primo luogo, vanno rigettate le eccezioni di parte convenuta circa la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della Sig.ra Persona_3 coniuge del Sig. Controparte_2 e la mancata notifica dell'atto di riassunzione direttamente agli eredi della Sig.ra Controparte_3

Con riguardo alla prima eccezione, il bene è entrato nel patrimonio del Sig. Controparte_2 iure hereditatis come diritto connesso al lascito legittimo del Sig. Persona_4 e, pertanto, ricade nel disposto dell'art. 179 c. 1 lett. b c.c. e deve, quindi, considerarsi “bene personale” del Sig. CP_2 escluso, quindi, dalla comunione legale dei coniugi.

Quanto alla seconda eccezione, la possibilità di notificare, entro un anno dal decesso del *de cuius*, collettivamente e impersonalmente agli eredi l'atto di riassunzione, con ciò prescindendo dall'effettiva prova dell'acquisizione della qualità di erede in capo al singolo è prevista

esplicitamente dall'art. 303 c. 2 c.p.c. (cfr. Cass. 1779/2022 e Cass. 27274/2008); conseguentemente, risulta ritualmente effettuata la notifica dell'atto di citazione in riassunzione.

2. Nel merito, poi, appare meritevole di accoglimento la domanda di divisione del singolo cespite ereditario, oggetto del presente giudizio, formulata da parte attrice.

Nonostante, infatti, la divisione ereditaria sia improntata al “principio dell'universalità”, implicitamente sancito dall'art. 727 c.c. e secondo cui *“la divisione deve condurre al definitivo e completo scioglimento della comunione sull'intero patrimonio comune”* (cfr. Cass. n. 967/1964), *tale principio non è assoluto e inderogabile, in quanto è possibile la divisione parziale sia quando al riguardo intervenga un accordo fra le parti, sia quando, essendo stata chiesta una tale divisione da una delle parti, le altre non amplino la domanda, chiedendo, a loro volta, la divisione dell'intero asse*” (cfr. Cass. 1065/2022, Cass. 6931/2016, Cass. 573/2011).

Nel caso di specie, ritenuto che, la domanda riconvenzionale di ampliamento della richiesta di divisione all'intero asse ereditario è stata dapprima proposta da parte convenuta e poi rinunciata, deve ritenersi che sussista tra le parti l'accordo (o quantomeno la non opposizione di nessuna) a limitare il *petitum* all'immobile di Via Diego Angeli n. 6, in quanto *“la rinuncia alla domanda, a differenza della rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'adozione di forme particolari, non necessita di accettazione della controparte ed estingue l'azione e può formularsi anche nella comparsa conclusionale”* (cfr. Cass. 33761/2019 e Cass. 8737/2014).

3. Parimenti fondata è la richiesta di parte convenuta di assegnazione del bene, sussistendone i presupposti di legge.

In primo luogo, la conclusione d'impossibilità di dividere il bene, enunciata nella prima c.t.u. dell'Arch. **CP_7** (cfr. pag. 8) appare corretta in base alle risultanze istruttorie e non è stata contestata da alcuna delle parti in causa. Inoltre, il Sig. **Controparte_2** che ha richiesto l'attribuzione del cespite, risulta titolare di una quota, seppur minoritaria, sul bene (cfr. doc. 3 consulenza tecnica d'ufficio Arch. **CP_7**) il che lo rende legittimato a richiedere l'assegnazione dell'intero immobile (cfr. Cass. 20961/2018 e Cass. 11641/2010).

Nel caso di specie, infatti, visto che parte convenuta detiene già l'immobile in oggetto e che le parti attrici non hanno formulato opposizione alla sua istanza, si ritiene legittima l'assegnazione al Sig. **Controparte_2** previo pagamento, pro quota, dei conguagli dovuti per legge.

Al riguardo, l'indennità di occupazione, sebbene calcolata in maniera tecnicamente corretta dalla seconda consulenza, redatta dall'Arch. **Persona_5** non può ritenersi dovuta, in quanto la debenza di tale emolumento è disciplinata dal disposto all'art. 1102 c.c. secondo cui *“ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto”*; da tale principio, la

giurisprudenza ha tratto il corollario secondo cui *“l’uso esclusivo del bene comune da parte di uno dei comproprietari, nei limiti di cui all’art. 1102 cod. civ., non è idoneo a produrre alcun pregiudizio in danno degli altri comproprietari che siano rimasti inerti o abbiano acconsentito ad esso in modo certo ed inequivoco, essendo l’occupante tenuto al pagamento della corrispondente quota di frutti civili ricavabili dal godimento indiretto della cosa solo se gli altri partecipanti abbiano manifestato l’intenzione di utilizzare il bene in maniera diretta e non gli sia stato concesso”* (cfr. Cass. 2423/2015, Cass. 20394/2013 e Cass. 5156/2012). In altri termini, i proprietari che richiedano il pagamento dell’indennità di occupazione al comproprietario che stia usando in maniera esclusiva l’immobile comune, devono provare di aver richiesto di fruire del bene, in base al loro diritto di proprietà parziale e che tale richiesta sia stata respinta.

Nel caso di specie, l’istante non ha dimostrato essergli stato impedito il godimento del bene (cfr. docc. da 6 a 11 fascicolo di parte attrice), ma ne ha richiesto la divisione in forza del proprio diritto di comproprietà.

Si deve, quindi, concludere che, nel caso di specie, non sussiste un diritto degli odierni istanti al pagamento dell’indennità d’occupazione, mancando la prova del presupposto di fatto.

Parimenti non sussiste un diritto di parte convenuta alla compensazione con i pagamenti asseritamente sostenuti dal Sig. CP_2 per le spese gravanti sul bene, in quanto a norma dell’art. 1243 c.c. la compensazione è possibile unicamente tra crediti liquidi, ovvero determinati nel proprio ammontare. Nel caso di specie il controcredito vantato dal Sig. CP_2 sebbene riguardi somme che lo stesso sostiene di aver pagato, non risulta determinato nella propria entità, né, in questo caso è possibile far ricorso al criterio di cui all’ art. 1226 c.c. il quale ha natura suppletiva e può applicarsi solo se l’impossibilità di stima esatta del danno è oggettiva e incolpevole (cfr. Cass. 9744/2023 e Cass. 26051/2020).

4. Infine, quanto al valore commerciale del bene, questo giudicante ritiene congrua ed esente da vizi logici la valutazione effettuata nella seconda consulenza tecnica dall’Arch. Persona_5 che lo ha calcolato in euro 262.219,14.

Pertanto, per la ragioni sopra esposte, dovranno essere accolte la domanda di divisione di parte attrice e quella di assegnazione di parte convenuta, previo pagamento dei conguagli, come indicati nell’elaborato peritale, agli eredi, con compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell’esito della lite e della parziale reciproca soccombenza delle parti; con spese per le due c.t.u. a carico di tutte le parti, in proporzione delle rispettive quote;

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così provvede:

1. dispone lo scioglimento della comunione sopra l'immobile sito in Roma, Via Diego Angeli n° 6 distinto al NCEU di quel Comune di Roma al foglio 605, particella 104, sub 3;

2. assegna l'intera proprietà dell'immobile *de quo* al Sig. *Controparte_2* attuale comproprietario per 3/18, previo pagamento dei seguenti congruati come calcolati sul valore commerciale del bene di euro 262.219,14 ai Sigg.ri:

a) Sig.ra *Parte_3* €14.567,73 (1/18);

b) Sig.ra *Parte_2* €14.567,73; (1/18);

c) Sig.ra *Parte_4* €14.567,73 (1/18);

d) Sig. *Parte_1* €43.703,19 (3/18);

e) Sig.ra *Controparte_1* quale erede della Sig.ra *Persona_1* €43.703,19 (3/18);

f) Eredi della Sig.ra *Controparte_3* €43.703,19 (3/18);

g) Sig.ra *Controparte_5* €14.567,73 (1/18);

h) Sig.ra *Controparte_6* €14.567,73 (1/18);

i) Sig.ra *Controparte_4* €14.567,73 (1/18);

3. ordina al competente Conservatore dei Registri immobiliari di Roma di procedere alle conseguenti trascrizioni, con esonero da ogni responsabilità sul punto;

4. respinge ogni altra domanda;

5. compensa integralmente le spese di lite e pone le spese per le due CTU definitivamente a carico delle di tutte le parti, in proporzione delle rispettive quote.

Roma, 01/07/2024.

IL GIUDICE

Dott. Gabriello Erasmo

Sentenza redatta con la collaborazione del Dott. Andrea Persi, funzionario addetto all'Ufficio per il Processo.